

DIREITOS HUMANOS

(FCC/2009/PM-BA/SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR) De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, considere as seguintes assertivas:

1. Ninguém será sujeito à interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação.

COMENTÁRIO

a. Artigo 12

“Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques a sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.”

Embora o enunciado não cite o final do artigo, está correto, pois não mencionou que essa proteção não existe.

2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, mas poderá, a critério de cada Nação, ser privado do direito de mudar de nacionalidade.

COMENTÁRIO

b. Artigo 15

I) Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade.

II) Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade.

3. Todo ser humano tem direito à liberdade de religião; este direito inclui a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, em público ou em particular.

COMENTÁRIO

c. Artigo 18

Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular.

4. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.

COMENTÁRIO

d. Artigo 19

“Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras.”

Deve-se focar nos artigos que já foram cobrados. Em um universo de 30 artigos, a banca já deve ter cobrado 20.



5m

5. (FCC/2006/DPE-SP/Defensor Público) No que diz respeito à interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos (OEA, 1969), a partir de suas regras, é possível afirmar que
- a. as normas da Convenção podem excluir outros direitos ou garantias inerentes ao ser humano, nela não expressamente previstos.
 - b. as leis dos Estados-partes podem limitar o gozo ou o exercício de direito ou liberdade previstos na Convenção.
 - c. as normas da Convenção podem excluir ou limitar o efeito que possam produzir outros atos internacionais da mesma natureza.
 - d. as normas da Convenção não se aplicam a Estado organizado sob a forma federativa, no que diz respeito a violações decorrentes de ato de governo local.
 - e. as leis dos Estados-partes podem ampliar o gozo ou o exercício de qualquer direito ou liberdade previstos na Convenção, para além do que ela prevê.

COMENTÁRIO

- a. A norma não pode excluir algo que é inerente.
- b. Se está previsto na Convenção e o país aceitou e ratificou, ele não pode limitar o que está previsto. Pelo contrário, deve estabelecer uma legislação que amplie esses direitos.
- c. O objetivo dos direitos humanos é a expansão. Os sistemas e convenções são pensados no sentido de ampliar o que já existe.
- d. Por exemplo, o Brasil assumiu o compromisso. Ele não pode alegar que, enquanto União, não fez nada contrário a esse direito, quem cometeu a falha foi o governador do estado de Minas Gerais. O sistema internacional não saberá do que se trata, pois quem assinou a Convenção foi o Brasil.

Artigo 29. Normas de interpretação

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de:

- a. permitir a qualquer dos Estados Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista;
- b. limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados;
- c. excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo; e
- d. excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza.

Regramento internacional tem que ser ponto de partida para que o Estado amplie essas regras no seu sistema nacional.



10m

6. (FCC/2010/SJCDH-BA/AGENTE PENITENCIÁRIO) São princípios fundamentais proclamados no artigo I da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948:
- a. a igualdade entre homens e mulheres e a liberdade de pensamento e religião.
 - b. a presunção de inocência e a inviolabilidade da vida privada.
 - c. o amplo acesso à educação e ao trabalho.
 - d. a liberdade de ir e vir e o direito de buscar asilo em outros países.
 - e. a liberdade, a igualdade e a fraternidade.



COMENTÁRIO

Em resumo

Art. 1º: fala dos princípios dos Direitos Humanos **LIBERDADE, IGUALDADE, FRATERNIDADE**.

Art. 2º ao 21: direitos civis e políticos (primeira geração).

Art. 22 ao 28: direitos sociais, econômicos e culturais (segunda geração).

Art. 29: deveres do cidadão com a sociedade.

Art. 30: regras de interpretação do documento, sempre no sentido de ampliar.

A questão é fácil, pois indaga sobre princípios, ao invés de direitos. Ademais, ela especifica que é do art. 1º. Todas as demais alternativas estão previstas na Declaração, mas não no art. 1º.

Os preceitos da Declaração foram levados para o art. 5º da Constituição e ampliados.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

7. (FCC/2014/DPE-CE/DEFENSOR PÚBLICO DE ENTRÂNCIA INICIAL) Para efetivar garantia existente na Convenção Americana de Direitos Humanos, o sistema processual penal infraconstitucional deve prever a
- a. inafiançabilidade de crimes relacionados à violência doméstica.
 - b. admissibilidade de prova ilícita pro reo.
 - c. permissão de extradição de nacional.
 - d. audiência de custódia.
 - e. publicidade processual ampla e irrestrita.

COMENTÁRIO

O ponto de partida do enunciado é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Uma Convenção como essa, que tem a perspectiva de aplicação regional a vários estados não trará especificidade de aceitação de prova ilícita ou tocar na proteção que o Estado oferece ao seu nacional.

Note-se que a audiência de custódia é novidade apenas no Brasil. A Convenção Americana, desde 1969, já estabelecia no art. 7º, § 5º. O Brasil internalizou a Convenção em 1992. Art. 7.5 da Convenção Americana

“Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.”

8. (FCC/2010/SJCDH-BA/AGENTE PENITENCIÁRIO) São princípios fundamentais proclamados no artigo I da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948:
- a. a igualdade entre homens e mulheres e a liberdade de pensamento e religião.
 - b. a presunção de inocência e a inviolabilidade da vida privada.
 - c. o amplo acesso à educação e ao trabalho.
 - d. a liberdade de ir e vir e o direito de buscar asilo em outros países.
 - e. a liberdade, a igualdade e a fraternidade.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Art. 1º: fala dos princípios dos Direitos Humanos **LIBERDADE, IGUALDADE, FRATERNIDADE**.

Art. 2 ao 21: direitos civis e políticos (primeira geração).

Art. 22 ao 28: direitos sociais, econômicos e culturais (segunda geração) Art. 29: deveres do cidadão com a sociedade.

Art. 30: regras de interpretação do documento.

9. (FCC/2014/DPE-CE/DEFENSOR PÚBLICO DE ENTRÂNCIA INICIAL) Para efetivar garantia existente na Convenção Americana de Direitos Humanos, o sistema processual penal infraconstitucional deve prever a
- inafiançabilidade de crimes relacionados à violência doméstica.
 - admissibilidade de prova ilícita pro reo.
 - permissão de extradição de nacional.
 - audiência de custódia.
 - publicidade processual ampla e irrestrita.

COMENTÁRIO

Art. 7.5 da Convenção Americana

“Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.”

10. (FADESP/2016/PM-PA/ASPIRANTE DA POLÍCIA MILITAR) O Pacto de São José da Costa Rica corresponde a um tratado internacional aprovado na Organização dos Estados Americanos. Sobre o Pacto de São José da Costa Rica, que recebe a designação originária de Convenção Americana de Direitos Humanos, é correto afirmar que
- o tratado estabelece, no seu artigo 1.1, a cláusula geral de obrigações, que determina de forma expressa as obrigações de garantir e de respeitar os direitos humanos.
 - os direitos econômicos, sociais e culturais possuem diversos dispositivos enunciativos, tal qual os direitos civis e políticos.
 - todo Estado-membro da Organização dos Estados Americanos torna-se obrigatoriamente signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos.
 - entrou em vigor em 1978, quando o Estado da Argentina depositou o instrumento de ratificação junto à Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos.

COMENTÁRIO

É possível um Estado ser membro da OEA sem ser parte da Convenção Americana.

Note-se que a Declaração Universal dos Direitos Humanos apresenta direitos de 1ª e 2ª geração.

Tem-se o sistema internacional de proteção de direitos humanos e o sistema regional. No sistema internacional, surge em 1966 o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1ª geração). Como reflexo desse sistema internacional, no sistema regional interamericano, em 1969 surge a Convenção Americana, com os direitos de 1ª geração.

Junto com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, foi pensado o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no sistema internacional, que traz direitos de 2ª geração.

Dessa forma, a Convenção Americana apresenta tão somente direitos de 1ª geração. Ela menciona direitos de 2ª geração, no art. 26, para estabelecer que eles devem ser pensados de forma progressiva. Em nenhum de seus artigos ela diz especificamente o que é o direito ao trabalho, à saúde, à moradia etc.

Por isso, a letra “b” está incorreta, já que a Convenção trata de direitos civis e políticos.

Com relação à letra “c”, a OEA é o organismo regional equivalente à ONU no sistema internacional.

Fundamento:

Art. 1.1 do Pacto de San Jose da Costa Rica prevê especificamente que “Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social”.

*Pacto entrou em vigor em 1978, mas a Argentina só entregou seu instrumento de ratificação em 1984.

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. C
2. E
3. C
4. C
5. e
6. e
7. d
8. e
9. d
10. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pela professora Alice Rocha da Silva.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
